Quamvis peculiares facultates — de privilegiis protonotariorum apostolicorum

PII IX PONTIFICIS MAXIMI ACTA · 1853-02-09 · Latin

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Quasi: peculiares facultates ac privilegia nonnul- lis personis seu Collegiis, ad eorum remuneranda merita vel dignitatem amplificandam, ex Romanorum munificentia Pontificum concessa atque attributa sint, ea tamen moderanda censemus, et vero etiam abroganda, quum minus opportuna temporibus ac bono publico minus consentanea deprehendamus. Antiquissimum porro est in hac Romana Ecclesia Collegium septem Notariorum a S. Clemente I Praedecessore Nostro ad consignanda literis posterisque Martyrum gesta institutorum, qui postmodum ob muneris praestantiam Protonotarii dicti sunt, et pluribus singularibusque privilegiis decorati. Ipsis quidem fel. me. Sixtus V Praedecessor Noster nedum antiqua privi- legia confirmavit, verum nova etiam atque ampliora largitus est per Ápostolicas suas sub plumbo datas Literas Nonis Februarii Anni MDLXXXVI. Quum vero idem Collegium Protonotariorum ob praeteritas rerum vices ad paucos redactum pene extinctum esset, paternas ad illud curas convertens recol. mie. Gregorius XVI Decessor Noster per suam. Constitu- tionem VI Idus Februarii anni MDCCCXXXVIII edi- tam ipsum ad pristinum septenarium numerum ve- teremque splendorem restituit. Jam vero singularia inter privilegia memoratis comprehensa Literis Si- xti PP. V aliqua Nos esse animadvertentes, quae ne- que praesenti temporum conditioni, neque publicaé rei bono convenire compertum sit; idcirco alia ex iis

moderanda, seu quibusdam subjicienda conditionibus, | alia vero penitus abroganda existimavimus. Et qui dem privilegium promovendi ad gradum doctoratus in utroque jure ex commemoratis Sixti V. Literis Collegio Protonotariorum ímpertitum jamdiu mode- ràtus est, ac coarctavit fel. me. Benedictus XIV per Apostolicas suas sub plumbo datas Literas IV kal. Septembris An. MDCCXLIV quibus definivit edixit- que licere Protonotariis Apostolicis quatuor dum- taxat personis in singulos annos, eisque non absen tibus, sed. realiter in Urbe praesentibus doctoralen lauream in utroque jure deferre, praevio tamen di- ligenti ac severo examine per ipsosmét Protonotarios persomaliter ac collegialiter instituendo juxta Apo stolicas in forma Brevis Literas Urbani VIII die Septembris An. MDCXXIX evulgatas; quem poste personerum numerum idem Benedietus XIV in ipss illiá supra memoratis Literis plait n benevole tige et honoris testimonium, erga Protonotariorum Gollegium ; ipsis quippe concessit, ut im posterum non quatuor tantum Singuli$ annis, verum sex per- sones. in Urbe tamen praesentes doctoris laurea 5 alterutro, sive utroque jure deeorare possent ser- vata forma a&c conditionibus inibi praescriptis e explieatis. Nos igitur commune bonum prae oculis liábebtes tnotu proprio, certa scientia, ac rnatura de- liberatione Nostra supra memoratis Apostolicis Li- teris tum Sixti V, tum Urbani VIII, Benedicti XIV et Gregori XVI Praedecessorum Nostrorum, qu tenus opus est, et in iis dumtaxat, quae Constitu- tioni huic Nostrae adversantur, derogantes, Protono- jariis Apostolicis de numero participantium vulg?

|

appellatis privilegium deferendi doctoris gradum seu lauream in Theologia, et in alterutro, vel utroque jure ratum habemus ac confirmamus, servatis ta- men conditionibus infra explicandis; in Philosophia vero, in Medicina aliisque artibus seu scientiis ao facultatibus omnino tollimus atque abolemus. .Vo- lumus autem atque mandamus, ut quatuor dumta- xat personis in facultate Theologica, ac quatuor iti- dem in alterutro, vel utroque jure in urbe taimneri praesentibus doctoris gradum deferre valeant, utque de hujusmodi personis doctoris gradum peteritibus antea ad Nos Nostrosque in Apostolica Sede Sue- cessores referre üebeant, secus concessio doctoralis laureae nulla atque irrita sit. Praecipimus etiam, quod jam a Benedicto XIV Praedecessore Nostro praeseri- tum est, ut si diétus numerus persondrum ad gra- dum doctoris prómovendarum uno anno quavis de eausa non sit completus, minime absolvi et com- pleri possit annis subsequentibus. Jubeimus praete- rea ut ad instituendum candidatorum examen Pro- tonotarii conveniant numero saltem quinque; quod si, aliquibus eorum impeditis, hujusmodi numerum pertiogere nequeant, ad illum explendum Archigy- mnasii Borani professores adsciscant, denique ut in hujusmodi examine omnia servare debeant, quae de periclitanda scientia promovendorum ad gradum doctoralem praescripta sunt per Leonem XII Prae- decessórem Nostrum im sua Constitutione « Quod : divina sapientia »; si seeus Íeeerimt, concessionem doctoralis laureae irritan? declaramus. Volumus in- super atque imandadmus, ut de laureis collatis cev- tiorér faciant quolibet anno: Congregaiouem 3. R. E.

Cardinalium studiis moderandis praepositam, utque ad normam praefatae Constitutionis Benedicti XIV nota rogitus promotionum descriptis promotorum nominibus et cognominibus infra mensem a die cujuslibet promotionis computandum ad Archivium urbanum per Secretarium Collegii ejusdem, vel per

ipsos promotos deferatur, ae postquam ejusmodi nota ad Archivium praedictum delata sit, promotus ad lauream doctoralem pro legitime promoto haberi debeat ad quosvis juris effectus, alias doctoratus nul- lus sit atque irritus, nee promoto ulla ratione suf— fragetur. In exercendo autem privilegio quo iidem Protonotarii gaudent ex memorata Sixti V Consti- tutione unum scilicet Protonotarium quotannis crean- di absque tamen exemptionibus et privilegiis, hoc est mere titularem, volumus ac jubemus, ut in po- sterum , nisi consultis antea Nobis Nostrisque in Apostolica Sede Successoribus, neminem ad hujus- modi honorem et gradum promovere possint et va- leant. Facultatem vero notarios, seu tabelliones pu- blieos creandi dictis Protonotariis prorsus adimi- mus. Praeterea omnino tollimus atque abrogamus privilegium juxta antedietam Sixti V Constitutionem Protonotariis eisdem attributum, spurios scilicet alios- que ex quovis illicito concubitu procreatos legiti- mandi ad suecessionem quorumcumque bonorum sive ex testamento, sive ab intestato, eosque idoneos de- elarandi ad quosvis honores, dignitates et officia sive publica sive privata exereenda prout fusius hac super re in memoratia Sixti PP. V. Literis continetur. Item irritum esse volumus planeque abrogamus al- terum privilegium, ut tam Protonotarii Apostolici ipsi,

quam eorum consanguinei, affines et familiares sive in Urbe sive in tota Ecclesiastica ditione arma pro- hibita absque speciali permissu, et licentia deferre possint et valeant. Quoniam vero consueverunt Ro— mani Pontifices praeter septem Protomotarios vulgo participantes appellatos aliis etiam Ecclesiasticis vi- ris hujusmodi honorem deferre ita tamen, ut licet de participantium numero minime sint, ad eorum instar censeantur, idcirco ut majus inter eos discrimen extet, volumus ae mandamus, ut septem Protonotarii partieipantes a locorum Ordinariis eorumque jurisdictione liberi atque exempti Nobisque et Apostolicae Sedi immediate subjecti maneant juxta Sixti PP. V concessionem, alii vero Protonotarii ad instar participantium sive ad hune honorem jam electi, sive in posterum eligendi locorum Ordinariis juxta:commu- nis juris regulas subjecti omnino sint ac censeantur, : quemadmodum ipsos tenore praesentium Ordinariorum jurisdictioni plane subjicimus, ac proinde sine illorum assensu nunquam poterunt Pontificalia exercere. Insuper Protonotariis participantibus privilegium Altaris portatilis ratum habemus ac confirmamus ea tamen lege ac conditione, ut illud in alienae habitationis domibus erigere nunquam possint nisi ipsi occasione itineris, seu hospitii gratia in iisdem domibus diversentur, utque Missa, quam. super idem altare portatile decenti semper in loco erigendum diebus etiam solemnioribus vel per se celebraverint vel per alium Sacerdotem. saecularem seu regularem rite probatunr celebrari fecerint, tum Protonotariis ipsis eorumque consanguineis. et affinibus eohabitantibus, tum personis eorum famulatui seu comitatui addictis, nunquam vero aliis personis in Ec— elesi&stici praecepti implementum suffragetur. Pro— tonotarüs vero ad instar participantium , qui jam creati sint, vel in posterum ereabuntur, idem altaris portatilis privilegium tollimus eisque dumtaxat con- cedimus indultum privati Oratorii ab Ordinario visi- tandi atque approbandi,in quo diebus etiam solemnio- ribus in consanguineorum et affinium secum coha- bitanüum, necnon famulorum suorum praesentia, Missam vel per se celebrare vel per quemcumque Sacerdotem saecularem, vel cujusvis Ordinis regula— rem rite probatum celebrare facere libere possint et valeant. Haee Nos statuimus, decernimus atque man- damus non obstantibus Nostra et Cancellariae Apo- 8tolicae regula de jure quaesito non tollendo, necnon superius memoratis Sixti V, Urbani VIII, Benedi- cti XIV et Gregorii XVI Praedecessorum Nostrorum Literis aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis speciali licet mentione dignis, mecnon praefati Collegii Protonotariorum etiam juramento, eonfirmatiene Apostolica , vel quavis firmitate alia robotatis statutis et consuetudinibus, privilegiis quo- que , indultis et Literis Apostolicis in contrarium preemissorum quomodolibet concessis confirmatis et inmeovatis; quibus omnibus et singulis illorum teno- res praesentibus pro plene et. sufcienter expressis ae de verbo. ad verbum insertis habentes illis alias in sue robore permansuris ad praemissorum effe- etum, hac vice. dumtaxat specialiter et expresse de- rogamus eaterisque con&rarüs quibuscumque.

Datum Borhaé : aptid. Sànctutbi . Pe£ttito. sub. annulo Piscatoris die IX Februarii Anni MDCCCLIII. Pontificatus Nostri Anno VII.

A. CARD. LAMBRVSCHINI

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume I. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1854. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.